

통 보

제 목 사이버교육 위탁운영 변경 계약 부적정

관 련 부 서 가스안전교육원(교육연수실)

내 용

1. 업무 개요

가스안전교육원(이하 “교육원”이라 한다)에서는 사회적 수요를 충족하고 변화하는 교육환경을 반영한 품질 높은 사이버교육을 제공하기 위하여 전문업체와 위탁계약을 체결하여 사이버교육을 운영하고 있다. 사이버교육 위탁계약은 주로 2년 단위로 해서 조달청 계약의뢰를 통해 진행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제12조(계약보증금)에서는 국가(공기업·준정부기관을 포함⁴⁾)와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 그 의무를 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제50조(계약보증금) 제7항에서는 계약보증금을 현금 또는 규정된 보증서등으로 납부하도록 명시하고 있다.

국가계약법

제12조(계약보증금)

- ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

4) 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제2조제5항 : 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률을 준용한다. 이 경우 “국가”, “정부” 및 “국고”는 “공기업·준정부기관”으로, “중앙관서의 장”은 “기관장”으로, “계약담당공무원”은 “계약담당자”로 본다.

국가계약법 시행령

제50조(계약보증금)

①~⑥ (생략)

⑦ 계약보증금은 현금 또는 제37조제2항 각호에 규정한 보증서등으로 이를 납부하게 하여야 한다.

한편, 사규 「계약관리규정(이하 “규정”이라 한다)」 제88조(계약금액의 변경시 보증금 납부)에서는 계약금액이 증액된 때에는 이에 상응하는 금액을 보증금으로 추가 납부하도록 하고 있으며, 계약금액이 감액된 때에는 이에 상응한 금액을 계약상대자의 요청에 따라 반환할 수 있도록 정하고 있다.

계약관리규정

제88조(계약금액의 변경시 보증금 납부)

① 설계변경·물가변동 등의 사유로 인하여 계약금액이 증액된 때에는 이에 상응하는 금액을 보증금으로 추가하여 납부하게 하여야 한다.

② 제1항의 사유로 계약금액이 감액된 때에는 이에 상응한 금액을 계약상대자의 요청에 따라 반환할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 변경 계약에 따른 이행보증보험증권 미변경

교육원에 대한 과년도(2021년) 종합감사 시 사이버교육 위탁운영 계약에 대한 문제점이 확인된 사례가 있어, 본 감사에서도 과년도 종합감사 이후 교육원에서 추진한 사이버교육 위탁운영 계약의 적정성을 점검하였다.

교육원은 [표1]과 같이 「2020년 ~ 2021년 사이버교육 위탁운영 용역」을 (주)○○○○컨설팅과 2020. 7. 9. ~ 2021. 12. 31.의 용역기간 및 계약금액 ***,***,***원으로 최초 계약을 체결(2020.7월)하였었고,

이후 2021년 6월, [표2]와 같이 과업 변경에 따라 계약금액을 최초 대비 **,**,***원이 감액된 ***,**,***원으로 변경(1차) 계약을 체결하였다.

[표1] 2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역 최초 계약 내역

계약명	계약상대자	용역기간	계약금액
2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역	(주)○○○○컨설팅	2020.7.9.~ 2021.12.31	***,***,***원

※ 자료출처 : 교육실-1586호(2020.7.14., 2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역 조달계약 체결 보고)

[표2] 2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역 변경(1차) 계약 내역

계약명	계약상대자	용역기간	계약금액
2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역	(주)○○○○ 컨설팅	2020.7.9.~ 2021.12.31	***,***,***원 (△**,**,***원)

※ 자료출처 : 교육실-1576호(2021.6.14., 2020~2021년 가스안전 사이버교육 위탁운영 변경계약체결 결과 보고)

또한, 차기 위탁운영 업체 선정이 지연됨에 따라 교육원에서는 본 계약에 대해 차기 업체 선정 시까지 계약기간을 연장하기로 업체와 서면으로 합의하면서 아래 [표3]과 같이 계약을 변경(2차)하였는데, 계약금액은 기존 계약에 따른 월지급료를 매월 추가 지급하는 것으로 변경한 것임으로 총 계약금액은 증가한 것으로 볼 수 있다.

[표3] 2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역 변경(2차) 계약 내역

계약명	계약상대자	용역기간	계약금액
2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역	(주)○○○○컨설팅	2020.7.9.~차기 업체 선정 시까지	기존 계약에 따른 월지급료를 매월 추가 지급

※ 자료출처 : 교육실-3897호(2021.12.31., 2020~2021 가스안전 사이버 교육 위탁운영 용역계약기간 연장보고)

위 3차례의 계약체결과 관련하여 계약금액 보증서등에 대한 적정성을 점검한 결과, 교육원은 최초 계약 당시에는 [표4]와 같이 계약상대자로부터 이행(계약)보증

보험증권을 징구하였지만,

[표4] 2020~2021년 사이버교육 위탁운영 용역 계약 이행보증 사항

계약명	보험계약자	계약금액	보험기간
2020~2021년 가스안전 사이버교육 위탁운영 용역	(주)○○○○컨설팅	250,200,000원	2020.7.9.~2021.12.31

※ 자료출처 : 교육원에서 제출한 이행(계약)보증보험증권 사본 재구성

2차 변경 계약 시 계약기간 연장에 따라 업체와의 계약금액이 증가하였음에도 이에 따른 이행보증 계약금액 및 보험가입금액 변경이 반영된 이행보증증권은 징구하지 않은 것으로 확인되었다.

비록 보험증권 특기사항으로 주계약기간이 연장된 경우에는 보험기간에도 불구하고 당해 계약의 실제 이행기일까지 보험을 책임진다는 사안을 보증사항에 추가한 것으로 확인되어 계약기간 연장에 대한 이행보증 보험기간 변경은 필요하지 않은 것으로 볼 수는 있으나, 계약금액 변동에 따른 보험증권 변경은 규정에 따라 실시했어야 하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

나. 계획 수립 지연에 따른 업무 효율 저하와 위험 증가

교육원에서는 2020년 ~ 2021년 가스안전 사이버교육 위탁운영 추진계획을 2020. 3. 24.에 수립⁵⁾하였고, 계획 수립 및 업체 선정이 지연됨에 따라 기존 계약을 연장하였다. 또한 2022년 ~ 2023년 사이버교육 위탁운영 추진계획을 2021. 11. 12.에 수립⁶⁾하였고, 마찬가지로 계획 수립 및 업체 선정이 지연됨에 따라 기존 계약을 연장하였다.

5) 교육실-680(2020.3.24., 2020~21년 가스안전 사이버교육 위탁운영 추진계획)

6) 교육실-3204(2021.11.12., 2022~2023년 사이버교육(전산시스템) 위탁 운영 및 유지보수 추진계획)

추진계획이 적기에 수립되지 않음에 따라 ① 차기 업체 선정이 지연, ② 업체 선정 지연에 따른 변경 계약 불가피, ③ 변경 계약 추진 과정에서의 업무절차 누락의 문제가 발생하였다.

만약 추진계획이 조기에 수립되어 계약 절차를 진행하였다면 위 [표3]과 같은 계약 변경 및 이행증권 변경 등의 불필요한 행정력 낭비를 예방하고, 업무절차 누락의 위험요소를 근본적으로 발생시키지 않을 수 있었다.

따라서 교육원에서는 사이버교육 위탁운영 계약 종료 예정일을 감안하여 충분한 여유를 갖고 계획 수립 후 계약을 추진하여 변경 계약과 같은 불필요한 절차를 없애고 관련 법 및 규정 위반의 소지를 예방할 필요가 있다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 가스안전교육원장은

- ① 계약금액이 증액되는 변경 계약을 체결할 경우, 그에 상응하는 계약보증금에 대한 이행(계약)보증 보험증권 징구 등이 누락되지 않도록 주의하여 주시기 바라며,
- ② 차기 사이버교육 위탁운영 추진계획은 현재 계약의 종료 예정일을 감안하여 적기에 수립하도록 하여 불필요한 행정절차가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)